CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular, de um lado,
FC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.353.906/0001-71, com sede na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1301, 11º andar, sala 1104 Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.505-300, neste ato representada na forma do seu documento societário, por *Felipe Costa Alves*, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**,
e de outro lado,

PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.380.322/0001-76, com sede na Rua Dr. José Nicolau Miléo, 61 - Guaratinguetá - SP, CEP: 12520-150, neste ato representada na forma do seu documento societário, por *Waldir Fernandes de Toledo Filho*, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**,

As PARTES, têm entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, a qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO DO CONTRATO

1. O presente contrato tem por objeto fornecimento de material e mão de obra para execução e instalação elétrica geral no empreendimento *Hotel Qiu II – Fase 4*, por parte da CONTRATADA, conforme descrito na Proposta Comercial n° PRT-006-26 datada em 21 de janeiro de 2026, a qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONTRATADA

2. A CONTRATADA fornecerá todo material, mão de obra e equipamentos necessários para execução e instalação de elétrica geral do *Hotel Qiu II – Fase 4*, localizado em Aparecida-SP.

3. Fica acordado entre as Partes que a CONTRATADA executará o objeto deste contrato por empreita global (fornecimento mão de obra e equipamentos do início ao fim), sem cobranças adicionais por prazo ou diária, salvo quando houver negociação entre as partes por conta de contratação de serviços adicionais.

   3.1. Caso haja Serviços Extra Contratuais (SEC), estes deverão ser tratados entre as Partes antes do início das atividades, e se necessário, será redigido termo aditivo de contrato de prestação de serviços entre as partes.

   3.2. Caso a CONTRATADA inicie os trabalhos de SEC sem expressa anuência da CONTRATANTE, não será considerado os serviços prestados/materiais adquiridos, tampouco serão realizados os pagamentos.

4. A CONTRANTE se reserva no direito de acrescentar e/ou retirar qualquer escopo da CONTRATADA sem justificativa, seguindo as diretrizes de projetos e suas possíveis atualizações.

5. A execução dos serviços, objeto do presente contrato, passará por avaliações periódicas para fins de constatar o cumprimento dos indicadores de produtividade.

DOS ANEXOS

6. Constituem como parte integrante, complementar e indissociável do presente Contrato os seguintes anexos:

- Anexo I – Proposta Comercial n° PRT-006-26 datada em 21 de janeiro de 2026.
- Anexo II – Planilha Orçamentária [escopo fragmentado em fases e pavimentos].

5.1 Em caso de divergência entre as disposições contidas neste Contrato e o(s) seu(s) Anexo(s), sempre prevalecerá o disposto neste Contrato.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

7. O presente Contrato vigorará conforme cronograma apresentado pela CONTRATANTE.

6.1 Início da produção ocorrerá em até 05 (cinco) dias após assinatura do contrato e/ou conforme acordado entre as partes, assegurando os prazos finais das entregas.

6.2 A CONTRATADA se compromete em atender o cronograma executivo macro, respeitando as prioridades definidas pela CONTRATANTE.

8. Caso a CONTRATADA não cumpra com o cronograma, a CONTRATANTE poderá aplicar uma multa diária de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento), acrescida de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo remanescente do contrato.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9. A prestação de serviços corresponde a **R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), seguindo as seguintes diretrizes:**

9.1. Do valor total, será considerado Faturamento Direto (FD) para FC Engenharia e Construção Ltda. o montante aproximado de ***R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)***, referente a materiais aplicados na prestação de serviços, sendo as previsões de faturamento de R$200.000,00 (18%) em fevereiro, R$300.000,00 (28%) em março, R$400.000,00 (36%) em abril e R$200.000,00 (18%) em maio.

9.2. Os materiais de FD deverão ser solicitados pela CONTRATADA à CONTRANTE com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para entrega do pedido. Não serão aceitas notas em FD sem autorização expressa antecedente ao faturamento pela CONTRATANTE.

9.3. As Notas Fiscais, Faturas e/ou Boletos referente aos materiais de FD só poderão ser emitidos em nome da FC Engenharia após o envio do pedido de compra e aceite (autorização de faturamento devidamente assinada) da CONTRATANTE, passivo de retenção de pagamento até aceite formal pela CONTRATANTE. Ocorrendo essa hipótese, a Fatura/ Boleto deverá ser prorrogada conforme especificações da CONTRATANTE.

9.4. Os materiais em modalidade de FD deverão ser entregues à CONTRANTE no endereço da obra situada à Rua Antônio de França Souza, n75, bairro Santa Rita, Aparecida/SP. O controle de retirada dos materiais deverá ser solicitado ao almoxarife responsável, o qual fará o registro de saídas, que deverá ser assinado pelo colaborador da CONTRATADA. Em caso de perda ou dano dos materiais, a CONTRATADA se responsabiliza pelo ressarcimento dos mesmos, seja em material ou em valor, que poderá ser descontado da sua medição.

10. O valor correspondente a mão de obra de instalação (R$1.000.000,00 – 48%), serão pagos mensalmente, por medição de avanço físico, da seguinte forma:

a) A CONTRATADA deverá enviar Boletim de Medição (BM) todo dia 25, onde a CONTRATANTE terá até 07 (sete) dias úteis para validar e autorizar a emissão de NF.

b) Após a autorização expressa da CONTRANTE, a CONTRATADA deverá emitir a NF com prazo para pagamento de 30 (trinta) dias após a emissão da NF, não podendo em hipótese alguma ser emitida após o dia 25 de cada mês, passado o dia 25, emissão liberada a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, condicionada diretamente ao envio das documentações citadas nos itens 15 a 17, podendo atrasar a liberação para emissão de NF e programação de pagamento.

c) Será retido de cada Boletim de Medição 5% (cinco por cento), referente a retenção técnica, a qual será liberada 30 (trinta) dias após a última medição, desde que não haja nenhuma pendência de execução e documental.

10.1. Fica autorizada a CONTRATANTE a reter o pagamento da medição, caso a CONTRATADA não apresente a NF e/ou os documentos listados nos itens **15, 16, 16.1 e 17** da Cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

10.2. É extremamente vedado que a CONTRATADA emita NF, Fatura e/ou Boleto em nome da CONTRATANTE, sem sua expressa anuência, passivo de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do contrato e rescisão imediata do mesmo.

11. No caso de atraso no pagamento superior a 10 (dez) dias por parte da CONTRATANTE, desde que devidamente comprovado a prestação de serviço, será devida mora diária de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento), acrescida de 1% (um por cento) ao mês sobre a parcela inadimplida;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12. A CONTRANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações, bem como os materiais necessários para à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

13. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas no presente contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14. A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos previstos no contrato, priorizando sempre o cronograma da CONTRATANTE.

15. Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus referente a impostos de notas fiscais, tributários, previdenciários e encargos trabalhista.

16. Até 05 (cinco) dias uteis antes do início da prestação de serviço, CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos:
    - Contrato Social e suas alterações, se houver;
    - Cartão CNPJ;
    - Certificado de Regularidade do FGTS;
    - CND da Receita Federal;
    - CND Trabalhista;
    - PGR;
    - PCMSO;
    - Apólice de Seguro de Vida dos Envolvidos nas Atividades.

17. Até 05 (cinco) dias uteis antes do início da prestação de serviço, CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos trabalhistas:
    - Ficha de Registo;
    - CTPS;
    - ASO;
    - Ficha de EPI;
    - NR 01, NR 12, NR 18, NR 35 e demais treinamentos pertinentes a execução dos serviços.

16.1 Em caso de prestadores de serviço no regime MEI (microempreendedor individual), deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Certificado MEI;
- Contrato de Prestação de Serviço entre a CONTRATADA e seu prestador;
- ASO;
- Ficha de EPI;
- NR 01, NR 12, NR 18, NR 35 e demais treinamentos pertinentes a execução dos serviços.

18. Fica obrigado a CONTRATADA todo 5º (quinto) dia útil de cada mês, apresentar os seguintes documentos:
    - Relatório FGTS – Relação de Trabalhadores com a informação do Tomador
    - Relatório de INSS do eSocial - Contribuições Sociais do Contribuinte
    - Relatório de INSS do eSocial - Consulta Totalizador da Contribuição Previdenciária
    - Guia do FGTS;
    - Guia do DARF INSS;
    - Guia DARF Simples Nacional (em caso de MEI);
    - Folha de pagamento;

    Fica obrigado a CONTRATADA todo dia 21 (vinte e um) de cada mês, apresentar os seguintes documentos:
    - Comprovante de pagamento do FGTS;
    - Comprovante de pagamento do DARF INSS;
    - Comprovante de pagamento dos colaboradores (holerites);
    - Comprovante do DARF Simples Nacional (em caso de MEI);
    - RPA´S (recibo de pagamento de autônomo) se aplicável.

19. Deverá a CONTRATADA fornecer toda mão de obra pertinentes a execução do serviço.

20. A CONTRTATADA deverá fornecer todos os EPIs, vale transporte, alimentação, alojamento/hospedagem ou quaisquer outros pedidos que tratem da segurança pessoal ou da regular prestação de serviço.

21. Responsabilizar-se pelos serviços não aceitos pela fiscalização da obra e que sejam de sua competência.

22. Utilizar de maneira racional o material fornecido pela CONTRATANTE que lhe for entregue para produção, comprometendo-se a ter um percentual mínimo de perdas.

23. Fornecer ART/ RRT.

DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

24. Para fins de observância aos indicadores de segurança do presente contrato, a CONTRATADA deve comprovar o uso regular de EPIs, uniforme, fornecimento de vale transporte, alimentação, alojamento/hospedagem ou quaisquer outros pedidos que tratem da segurança pessoal ou da regular prestação de serviço.

25. A CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento integral do período mínimo fixado para o desempenho da sua prestação de serviço.

26. Caso o efetivo não corresponda com o cronograma das atividades, fica reservado o direito da CONTRATANTE em estipular o efetivo mínimo para o cumprimento das atividades, o qual a CONTRATADA terá até 05 dias úteis para atender, passivo de multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento.

27. Em caso de não cumprido a obrigação no prazo estabelecido na cláusula anterior, fica permitido a rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

28. Caso ocorra quebra do equipamento, o qual precisará de manutenção, a CONTRATADA se responsabiliza pelo prejuízo acarretado pela mora na prestação de serviços, inclusive podendo incidir multa diária, por cada dia de paralização.

29. Considera-se o cumprimento integral do contrato o momento em que todos os serviços especificados no presente contrato, tenham sido concluídos, mediante aprovação e revisão final da CONTRATANTE;

DA RESCISÃO

30. A CONTRATANTE fica assegurada a faculdade de dar por rescindido o presente Contrato, mediante notificação (i) no caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas pela CONTRATADA, (ii) se esta última tiver requerido recuperação judicial ou extrajudicial, ou ainda se tiver sua dissolução ou falência requerida ou decretada e (iii) em caso de atraso do cronograma e entrega dos Serviços por mais de 15 (quinze) dias, sem que tal atraso seja justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

31. É ainda facultado à CONTRATANTE rescindir o presente Contrato de forma imotivada, mediante notificação por escrito à CONTRATADA sem aviso previo. Neste caso, a CONTRATADA, ficará assegurada pelos recebimentos dos Serviços que efetivamente tiverem sido executados até a data da rescisão.

32. A rescisão por culpa da CONTRATADA, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa não compensatória fixada em 5% (cinco por cento) do valor do saldo contratual, a qual será acrescida de eventuais outras penalidades previstas no presente Contrato.

DA EXCLUSIVIDADE

33. A CONTRATADA atuará COM EXCLUSIVIDADE em favor da CONTRATANTE, NÃO podendo exercer sua atividade para seus clientes pelo período mínimo de 02 (dois) anos;

34. A CONTRATADA terá gerência na área de serviços que lhe é destinada, devendo atender o cronograma firmado entre as partes.

DA OBSERVÂNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).

35. A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual;

36. A CONTRATANTE declara expressamente o consentimento que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inciso V da LGPD, os dados necessários para cumprimento das obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inciso II da LGPD, bem como os dados necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inciso V da LGPD;

37. Fica autorizado, desde que com o consentimento das partes, outros dados específicos;

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

38. Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre a CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação;

39. Nenhuma das Partes será considerada em mora ou inadimplente, nem ficará sujeita ao pagamento de qualquer indenização ou penalidade, se o atraso ou o descumprimento das obrigações decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil brasileiro. Uma vez cessado o caso fortuito ou o motivo de força maior, as obrigações das Partes serão imediatamente restabelecidas, de forma automática.

40. A CONTRATADA se compromete em fornecer garantia de 05 (cinco) anos, conforme artigo 618 do Código Civil – Lei 10406/02.

41. A nulidade de qualquer cláusula ou condição deste Contrato não afetará a validade ou exequibilidade de suas demais cláusulas e condições. Caso qualquer uma das cláusulas ou condições do presente Contrato seja considerada nula, inválida ou inexequível, as partes comprometem-se a negociar de boa-fé a substituição de referida cláusula ou condição por uma cláusula ou condição equivalente que seja válida, eficaz e exequível.

42. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaratinguetá, São Paulo, para solucionar qualquer demanda resultante do presente negócio jurídico, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
43. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Guaratinguetá/SP, 06 de fevereiro de 2026.

_____
FC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Eng.º Felipe Costa Alves

_____
PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Waldir Fernandes de Toledo Filho

Testemunhas:

_____ _____
Nome: Ana Beatriz Silva da Conceição Nome: Luiz Roberto de Oliveira